

Manifestação Técnica — PLC nº 98/2026

Ofício: CVL nº 1227/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1227/2026, referente ao PLC nº 98/2026, de autoria do Vereador Salvino Oliveira, que altera a Lei Complementar nº 97/2009 para qualificar o acesso à habitação de interesse social, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

A habitação de interesse social é um benefício público subsidiado: o Município abre mão de receita e concede parâmetros urbanísticos especiais para que famílias de baixa renda acessem moradia a preço reduzido. Por ser recurso escasso e custeado pela coletividade, sua eficácia depende de chegar a quem integra a faixa de renda-alvo. O PLC atua acrescentando três dispositivos à LC 97/2009.

O primeiro (art. 1º-A) condiciona a entrega de cada unidade subsidiada à certidão de enquadramento de renda da família, coibindo o desvio do benefício para fora do público-alvo. O segundo (art. 1º-B) obriga o empreendimento a informar de forma ostensiva, no material de venda, quais unidades são de interesse social e a que faixas de renda se destinam, protegendo o comprador contra informação opaca. O terceiro (art. 1º-C) esclarece que o aluguel de curta duração — estadia temporária típica de plataformas digitais — não é provisão habitacional, evitando que unidades subsidiadas migrem para a hospedagem. A competência municipal decorre dos arts. 30, I e II, e 182 da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

Economicamente, com mais de 7,7 milhões de moradias subsidiadas contratadas no país desde 2009, o rigor na triagem da renda determina a eficiência do gasto habitacional (SECOM. "Minha Casa, Minha Vida supera 7,7 milhões de moradias", Agência Gov, 2024). A delimitação do aluguel de curta duração acompanha experiência internacional — Barcelona e Nova York restringiram a locação de temporada para preservar o estoque de moradia acessível e conter a alta dos aluguéis (WORLD HABITAT. "The Airbnb Effect: Short-Term Rentals with Long-Term Consequences", World Habitat, 2025) — e converge com a meta 11.1 da Agenda 2030, de moradia adequada e acessível para todos (ONU. "Goal 11", UN-DESA, 2015).

Nesse sentido, o PLC nº 98/2026 aprimora a focalização do subsídio habitacional, a transparência ao consumidor e a preservação do uso residencial do parque de interesse social. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PLC nº 98/2026.